

CONTRATTO DI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ

Dispositivo NIPEC AFRODITE

TRA

PHD SYSTEM S.R.L., con sede in Via Rovetta 29, 25080 Padenghe sul Garda (BS), P. IVA 04696530981, in persona del legale rappresentante pro tempore — di seguito «**il Venditore**» —

E

Sig.ra / Ditta _____

con sede / residenza in _____

Via _____ n. _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____

P. IVA / C.F. _____

PEC / e-mail _____ Tel. _____

— di seguito «**l'Acquirente**» —

Art. 1 — Oggetto

Il Venditore vende all'Acquirente, che accetta, il dispositivo:

DENOMINAZIONE	DISPOSITIVO NIPEC AFRODITE
Modello / versione	_____
Matricola / n. di serie	_____
Accessori in dotazione	_____

L'elenco degli accessori e dei manipoli consegnati è riportato nel **verbale di consegna**, che è parte integrante del presente contratto.

Art. 2 — Prezzo

	IMPORTO
Prezzo di vendita, imponibile	€ 15.000,00
IVA 22%	€ 3.300,00
Totale dovuto	€ 18.300,00

Art. 3 — Modalità di pagamento

Anticipo alla sottoscrizione: € _____

N. _____ **rate mensili** di € _____ ciascuna, con scadenza il giorno _____ di ogni mese, a decorrere dal _____ / _____ / _____

Modalità di pagamento: bonifico bancario su IBAN _____

Il mancato pagamento anche di **una sola rata**, protratto per oltre **quindici (15) giorni** dalla scadenza, autorizza il Venditore ad avvalersi della clausola di cui all'art. 5.

Sulle somme non pagate alla scadenza decorrono di diritto gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Art. 4 — Riserva di proprietà

Ai sensi degli **artt. 1523 e seguenti del Codice Civile**, la proprietà del dispositivo si trasferisce all'Acquirente **soltanto con il pagamento dell'ultima rata del prezzo**.

Fino a quel momento l'Acquirente:

a) assume i rischi di perimento e deterioramento del bene dal momento della consegna; b) **non può** vendere, cedere, dare in comodato, in noleggio, in pegno o in garanzia il dispositivo, né trasferirlo presso sede diversa da quella indicata in premessa senza preventivo consenso scritto del Venditore; c) è tenuto a custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e a mantenerlo assicurato ai sensi dell'art. 9; d) deve dare immediata comunicazione scritta al Venditore di qualsiasi azione esecutiva o cautelare che colpisca il bene.

Nota operativa. *Perché la riserva di proprietà sia opponibile ai creditori*

*dell'Acquirente, l'atto deve avere **data certa anteriore al pignoramento***

(art. 1524 c.c.). Registrazione o firma digitale con marca temporale.

Art. 5 — Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'**art. 1456 c.c.**, mediante semplice comunicazione scritta del Venditore, nei casi di:

a) mancato pagamento di una rata protratto oltre 15 giorni dalla scadenza; b) violazione dei divieti di cui all'art. 4 lett. b); c) uso del dispositivo da parte di personale non certificato (art. 7); d) manomissione, alterazione o riparazione del dispositivo da parte di soggetti non autorizzati dal Venditore.

In caso di risoluzione il Venditore ha diritto alla restituzione immediata del dispositivo e trattiene le rate rimosse a titolo di indennità per l'uso, salvo il maggior danno, secondo quanto previsto dall'**art. 1526 c.c.**

Art. 6 — Consegna e installazione

La consegna avviene presso la sede dell'Acquirente indicata in premessa, in data _____ / _____ / _____

L'installazione e la prima accensione sono eseguite da personale incaricato dal Venditore secondo la procedura NIPEC di prima accensione. Contestualmente viene sottoscritto il **verbale di consegna**, con il quale l'Acquirente dà atto della conformità del bene e della ricezione degli accessori.

Le spese di trasporto sono a carico di: ☐ Venditore ☐ Acquirente

Art. 7 — Formazione e operatore certificato

Il Venditore eroga la formazione all'uso del dispositivo e rilascia la **certificazione di Operatore NIPEC** al personale che la completa.

L'Acquirente si obbliga a far utilizzare il dispositivo **esclusivamente da personale certificato**, e a comunicare al Venditore ogni nuovo operatore da formare **prima** che questi utilizzi il dispositivo.

L'uso da parte di personale non certificato costituisce **uso non conforme** e comporta la decadenza della garanzia di cui all'art. 8, oltre agli effetti di cui all'art. 5 lett. c).

Art. 8 — Garanzia

Il dispositivo è garantito per _____ **mesi** dalla data di consegna contro i difetti di conformità e i vizi di fabbricazione.

La garanzia copre: componenti e manodopera per guasti non imputabili all'utilizzatore.

La garanzia NON copre:

a) i **materiali di consumo e le parti soggette a usura**, tra cui in particolare **manipoli** e **tubo vacuum**; b) danni da uso non conforme alle istruzioni, alle Regole d'uso NIPEC e alla formazione ricevuta — in via esemplificativa: parametri impostati fuori protocollo, colpi sovrapposti, raffreddamento omesso, trattamento su fototipo o su pelle non idonei, assenza di test preliminare; c) danni da uso da parte di personale non certificato; d) danni da alimentazione elettrica irregolare, mancata messa a terra, urti, cadute, liquidi, agenti esterni; e) manomissioni, riparazioni o interventi eseguiti da soggetti non autorizzati; f) mancata esecuzione della manutenzione periodica prevista.

Gli interventi in garanzia si richiedono ai recapiti di assistenza indicati all'art. 10.

Art. 9 — Responsabilità d'uso e assicurazione

L'Acquirente è l'unico responsabile dell'uso del dispositivo sulla propria clientela, del rispetto della normativa applicabile in materia sanitaria e di sicurezza, dell'acquisizione del consenso informato e dell'esecuzione dell'anamnesi preliminare.

L'Acquirente si obbliga a mantenere in essere una **polizza di responsabilità civile professionale** adeguata all'attività svolta con il dispositivo, e a esibirne copia a richiesta del Venditore.

Il Venditore non risponde in alcun caso dei danni derivanti da uso non conforme del dispositivo né delle conseguenze dei trattamenti eseguiti dall'Acquirente.

Art. 10 — Assistenza

Assistenza tecnica: **Italia 351 846 6025 · Albania +355 69 212 9786**

Condizioni di assistenza post-garanzia: _____

Art. 11 — Trattamento dei dati

Ciascuna parte tratta i dati personali dell'altra per la sola esecuzione del contratto, ai sensi del Reg. UE 2016/679.

I dati della clientela dell'Acquirente restano di **titolarità esclusiva dell'Acquirente**: il Venditore non vi accede e non contatta in alcun caso la clientela dell'Acquirente.

Art. 12 — Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il **Foro di Brescia**.

Art. 13 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.

Luogo e data _____

Il Venditore — PHD SYSTEM S.R.L.

L'Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli **artt. 1341 e 1342 c.c.**, l'Acquirente dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: **4** (riserva di proprietà e divieti), **5** (clausola risolutiva espressa), **7** (obbligo di operatore certificato), **8** (esclusioni di garanzia), **9** (responsabilità d'uso e assicurazione), **12** (foro competente).

L'Acquirente
